

## 주의·개선요구 및 권고

1. 제 목 : 초청진료 의사 인력 신고 부적정
2. 관계기관 : □□□□병원, ♀♀♀♀실
3. 내 용

### 가. 업무개요

□□□□병원에서는 개원초기 의사인력 수급에 어려움이 있어 병원운영 정상화를 위해 ○○○과 등 채용이 되지 않은 일부 진료과에 외부의사를 초빙하여 초청진료를 실시하였습니다.

### 나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제39조(시설 등의 공동이용) 제2항에 의하면 의료기관의 장은 그 의료기관의 환자를 진료하는 데에 필요하면 해당 의료기관에 소속되지 아니한 의료인에게 진료를 하도록 할 수 있으며, 또한 「국민건강보험법」 제43조(요양기관 현황에 대한 신고)에 따라 요양기관은 요양급여비용을 최초로 청구하는 때에 요양기관의 시설·장비 및 인력 등에 대한 현황을 건강보험심사평가원에 신고하여야 한다고 규정하고 있습니다.

그리고 「의료법」 제36조의2(공중보건의사 등의 고용금지)에 따르면 공중보건의사, 「전문의의 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정」 제14조(전공의의 의료기관 개설 등 금지)에 따른 전공의 및 보건복지부 「신성장동력 확충을 위한 규제개혁 과제」 추진관련 조치사항 통보(2010.01.05., 의료자원과-90호)에 따른 의료기관 개설자는 초청진료의사 인력으로 요양기관의 인력현황 신고를 할 수 없도록 정하고 있습니다.

따라서 외부의사를 초빙하여 초청진료를 할 때에는 진료개시 전 해당 의료인에 대해 건강보험심사평가원(이하 심사평가원이라 함)의 인력현황 신고절차를 거쳐 환자 진료 시 심사평가원에 요양급여비용 청구를 할 수 있는 적법한 의료인인지 사전에 검토하여 환자 진료 후 발생한 진료비에 대해 심사평가원 등에

청구하여 정당한 의료수입을 거둘 수 있도록 해야 할 것입니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□병원의 초청진료의사 인력에 대한 신고현황을 확인한 결과, 2018.11.8.부터 같은 해 11.22.일까지 3회 초청진료를 실시한 △△△△△과 기○○ 의사에 대한 의료인력 신고가 개원초기 담당자의 실수로 약 한달 뒤인 '18.12.24. 일 해당 초청의사가 진료한 환자의 진료비 청구 시 까지도 신고하지 않아 원무부에서 인력신고를 요청하였고, 담당자는 인력신고를 시도하였으나 해당 의사가 타 의료기관의 공동 개설자로 되어 있어 신고를 할 수 없는 의료인임이 확인되었습니다.

이로 인하여 해당기간 동안 진료한 환자의 진료비 중 국비환자의 보험자부담금 ###천 원 상당은 국비진료보상금으로 정산하였으나, 감면환자 및 일반환자의 보험자부담금 ###천 원 상당은 청구차액으로 수익을 조정하여 병원수입이 감소하였습니다.

#### 4. 관계기관 의견

□□□□병원은 감사의견을 수용하면서 초청진료 시 초청 예정의사가 진료개시하기 전에 의사인력 신고를 통해 적격대상 여부를 확인하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ □□□□병원장은

- 외부의사를 초빙하여 초청진료를 할 때에는 진료개시 전 해당 의료인에 대해 건강보험심사평가원 인력현황 신고절차를 거쳐 환자 진료 시 심사평가원에 요양급여비용 청구를 할 수 있는 적격 의료인인지 사전에 검토하도록 하시고,(권고)

##### ○ ☆☆이사는

- 초청진료 및 초청수술 지원지침에 초청하는 타 의료기관 소속 의료진이 관련법령에 따른 적격한 대상인지 여부를 확인하도록 지침 및 관련 신청서

서식을 개선하시기 바라며,(개선)

○ ◇◇이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)